

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL

Señores:
CONSEJEROS DE ESTADO
SECCIÓN QUINTA
E. S. D.

....., mayor de edad, domiciliado y residente en.....
Identificado como aparece al pie de mi firma, ante ustedes., con todo
respeto presento **Medio de Control de Nulidad electoral**, contra...,
persona jurídica, representada por... con domicilio en... de la ciudad de...
para que previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del
NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), se sirvan hacer
en sentencia de mérito, las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

- 1°. Que se declare la nulidad de los actos de fecha..., a través de los
cuales se declaró la elección de... como..., para el periodo
comprendido entre... según consta en las actas de escrutinio
General y parcial cuyas copia auténticas se adjuntan.
- 2°. Que como consecuencia de lo anterior, el cargo de... debe ser
ocupado por... según la lista respectiva que indica que:...

HECHOS Y OMISIONES

1. El pasado... , se llevaron a cabo las elecciones para... , en las
cuales se eligió al señor ...
2. La ... declaró elegido como ... a.... inscrito en nombre del
movimiento..., cuyo segundo renglón es ocupado por ...
3. Las actas tiene fecha de ...
4. El señor...., estaba inhabilitados para ser elegido de acuerdo con
lo señalado en el artículo 179 de la Constitución Política y los
artículos... y... del decreto... debido a que (argumentar el motivo de
la inhabilidad).

5. De acuerdo al NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), dicho cargo debe ser ocupado por aquellas persona que cumplan los siguientes requisito: ... requisitos que no cumple el señor ...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

El artículo... de la Constitución Política establece que no podrá ser... (cargo al que fue elegido el demandado), norma que en este caso fue violada por el señor... quien fue elegido, y quien estuvo... (motivos por los cuales el demandado no cumple con los requisitos para el cargo).

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 139 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

PETICIÓN DE PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas, las siguientes:

Copias autenticadas del Acta General de Escrutinios y del acta Parcial por medio de las cuales se declaró la elección impugnada con fecha..., suscritas por ... del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Documentales solicitadas

Solicito que se oficie a las siguientes entidades públicas:

..., para que envíen copias autenticadas de los siguientes documentos: ...
(relación del los documentos solicitados)

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 del artículo 149 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), corresponde a esta Corporación conocer de este proceso en única instancia.

NOTIFICACIONES

Las personales las recibiré en...

La parte demandante en...

La parte demandada en...

ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito allegar:

1. Poder para actuar.
2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
3. Copia de la demanda para el archivo y copias con todos sus anexos para que se surtan los traslados correspondientes.

De los señores Magistrados

Atentamente,

CC. No.....de.....

T.P No.....del C S J